

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3904/2535

นาย สม พร พานิช การ
บริษัท ห้าง บางแค สรรพ สินค้า จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 175, มาตรา 179, มาตรา 180

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา 38, มาตรา 39

โจทก์แก้ไขเพิ่มเติมฟ้องภายหลังยื่นคำฟ้อง ศาลแรงงานมีคำสั่งอนุญาต ในวันนัดพิจารณา ศาลแรงงานมีอำนาจไต่ถามเคลียร์คู่ความให้ตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันและโจทก์แถลงสละข้อหาตามคำฟ้องเพิ่มเติมดังกล่าวในวันนี้ได้ การที่ศาลแรงงานกำหนดประเด็นพิพาทแห่งคดีและมีคำสั่ง ให้โจทก์นำพยานเข้าสืบในวันเดียวกัน จึงชอบด้วย วิธีพิจารณาความแล้ว เมื่อโจทก์ได้สละข้อหาตามคำฟ้องเพิ่มเติมไปแล้วจำเลยจึงไม่จำเป็นต้องยื่นคำร้องขอแก้ไขคำให้การในประเด็นดังกล่าวเข้ามาอีก เพราะไม่เป็นสาระแก่คดี

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีความผิดและไม่คืนเงินประกันให้ ขอให้บังคับจำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และเงินประกันการทำงาน

จำเลยให้การว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์กระทำความผิด จำเลยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชย ขอให้ยกฟ้อง

วันนัดพิจารณาและสืบพยานโจทก์ โจทก์แถลงขอสละคำขอในส่วนที่เกี่ยวกับเงินประกันการทำงาน ศาลแรงงานกลางอนุญาต

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจำนวน 7,500 บาท และค่าชดเชย 45,000 บาทแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า จำเลยอุทธรณ์เป็นข้อแรกว่าศาลแรงงานกลางอนุญาตให้โจทก์สละข้อหาตามคำฟ้องเพิ่มเติมไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 175, 179 และมาตรา 180 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 เพราะโจทก์แถลงขอสละคำขอตามคำร้องที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องในวันสืบพยานโจทก์และศาลแรงงานกลางอนุญาตให้โจทก์สละข้อหาตามคำฟ้องเพิ่มเติมโดยไม่สอบถามจำเลยก่อน เป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบพิเคราะห์แล้วเห็นว่า หลังจากที่โจทก์ยื่นคำฟ้องในคดีนี้แล้วโจทก์แถลงขอสละข้อหาตามคำฟ้องเพิ่มเติม ขอเรียกเงินประกันจำนวน 10,000 บาท เพิ่มเติมจากคำขอเดิมอีก ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาต ครั้นถึงวันนัดพิจารณา โจทก์แถลงขอสละข้อหาตามคำฟ้องเพิ่มเติม ดังนี้ ศาลแรงงานกลางมีอำนาจไต่ถามถึงคู่ความให้ตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในวันนัดพิจารณาได้การสละข้อหาบางข้อของโจทก์จึงย่อมกระทำในวันนี้ได้ ทั้งนี้ เพราะศาลแรงงานกลางได้กำหนดประเด็นข้อพิพาทแห่งคดีไปในวันนั้นเองและเมื่อเห็นว่าจำเลยไม่มีประเด็นนำสืบต่อสู้ ก็มีคำสั่งให้โจทก์นำพยานเข้าสืบได้ ทั้งการสละข้อหาหรือสละประเด็นเรื่องเงินประกันดังกล่าวมีผลเป็นคุณแก่จำเลย ไม่ทำให้จำเลย

เสียเปรียบในทางคดีเช่นใด กระบวนพิจารณาของศาลแรงงานกลางจึงชอบด้วยวิธี
พิจารณาความแล้ว อุทธรณ์ข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

จำเลยอุทธรณ์เป็นข้อต่อไปว่า เมื่อศาลแรงงานกลางอนุญาตให้โจทก์แก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องแล้ว จำเลยมีสิทธิยื่นคำให้การเพิ่มเติมแก้ไขคำฟ้องเพิ่มเติมของโจทก์ได้ เมื่อศาลแรงงานกลางดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปจนพิพากษาคดี จำเลยจึงไม่มีโอกาสบริบูรณ์ที่จะต่อสู้คดีและหักล้างข้อหาของโจทก์ได้ อุทธรณ์ในข้อนี้ เห็นว่า ประเด็นเรื่องขอเรียกเงินประกันคืน โจทก์ได้สละข้อหานี้ไปแล้วจำเลยจึงไม่จำเป็นต้องยื่นคำร้องขอแก้ไขคำให้การในประเด็นดังกล่าวเข้ามาอีก เพราะไม่เป็นสาระแก่คดี การดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลแรงงานกลางถูกต้องและชอบแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยข้อนี้ฟังไม่ขึ้นอีกเช่นกัน

พิพากษายืน

(สุชาติ สุขสมิตร์-ปรีชา ธนानันท์-พรชัย สมรรถเวช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>